

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1386/2531

สืบตำรวจโทไพแก้ว รัตนเจริญ

โจทก์

นายบุญมี ศิริปฐ กับพวก

จำเลย

บริษัทสหยานยนต์อีสาน (2514) จำกัด

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทขนส่ง จำกัด ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 172 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ 26,876
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166, 165)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 2 และที่ 3 หาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินและ
ดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อ

ไปอีก 1 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 2 และที่ 3 หาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ